Roteiro OVA — Assessora do STF por um dia

Oct 19, 2026 · @AMANDA

Visão geral

O estudante assume o papel de assessor(a) de gabinete de um ministro do STF e resolve 4 casos, passando por regras, princípios e mutação constitucional. São 15 telas, para cerca de 12 a 15 minutos de uso, com feedback explicado em todas as escolhas.

Objetivos de aprendizagem (vão na Tela 2):

1. Distinguir regras de princípios como espécies do gênero norma.
2. Resolver uma colisão de princípios por ponderação e proporcionalidade.
3. Diferenciar mutação constitucional de reforma (art. 60 da CF/88).
4. Reconhecer os limites da mutação e identificar uma mutação inconstitucional.

Mapa das telas e cumprimento das métricas mínimas:

Tela	Conteúdo	Etapa do motor	Conta como
1	Capa e convite	Problema	—
2	Objetivos e como jogar	—	Direcionamento
3	Caso 1: candidato de 34 anos	Problema + Interação	Interação 1
4	Feedback do Caso 1	Feedback	—
5	Teoria: regras x princípios	Conteúdo	—
6	Caso 2: biografia não autorizada	Aplicação	Interação 2 + Aplicação 1
7	Feedback do Caso 2	Feedback	—
8	Teoria: mutação constitucional	Conteúdo	—
9	Caso 3: "entre o homem e a mulher"	Aplicação	Interação 3 + Aplicação 2
10	Feedback do Caso 3	Feedback	—
11	Caso 4: os limites da mutação	Aplicação	Interação 4 + Aplicação 3

Tela	Conteúdo	Etapa do motor	Conta como
12	Feedback do Caso 4	Feedback	—
13	Teste final (5 questões)	Interação	Interações 5 a 9
14	Diagnóstico	Feedback	Avaliação embutida
15	Créditos, referências e Transparência	—	Credenciais

O total fica em 9 interações e 3 aplicações práticas. O manual pede no mínimo 5 interações e 2 aplicações.

Telas 1 a 4: abertura e Caso 1 (Normas)

Tela 1: Capa

Título: Assessor(a) do STF por um dia: normas, princípios e mutação constitucional

Texto: Você acaba de ser nomeado(a) assessor(a) no gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quatro processos estão na sua mesa e o ministro precisa da sua análise antes da sessão. Cada escolha sua será comentada. Pronto(a)?

Botão: Assumir o gabinete

Tela 2: Objetivos e como funciona

Texto: Ao final desta experiência (cerca de 15 minutos), você será capaz de:

- distinguir regras de princípios;
- resolver uma colisão de princípios por ponderação;
- diferenciar mutação constitucional de reforma;
- reconhecer quando uma "mutação" ultrapassa os limites do texto.

Como funciona: você lê o caso, escolhe uma resposta e recebe a explicação. Errar faz parte: o feedback mostra o porquê e te devolve ao caminho.

Botão: Abrir o primeiro processo

Tela 3: Caso 1, o candidato de 34 anos

Texto do caso: João tem 34 anos e quer se candidatar a Presidente da República. A Constituição exige idade mínima de 35 anos (art. 14, § 3º, VI, "a"). Os advogados dele argumentam que a soberania popular e o pluralismo político são princípios fundamentais, e que, "ponderados", deveriam permitir a candidatura.

Pergunta do ministro: Como devemos tratar a exigência de 35 anos?

- **A)** É um princípio: deve ser ponderado com a soberania popular no caso concreto.
- **B)** É uma regra: aplica-se no "tudo ou nada", e a candidatura não é possível. *(correta)*
- **C)** É uma regra, mas qualquer princípio fundamental prevalece sobre ela.

Tela 4: Feedback do Caso 1

Se escolher B: Isso mesmo! A idade mínima é uma **regra**: descreve uma conduta e uma consequência de forma precisa. Ou a pessoa tem 35 anos, ou não tem. Regras se aplicam por **subsunção**: o fato se encaixa na hipótese e a consequência vem. O constituinte já fez a ponderação ao fixar o número.

Se escolher A: Quase. Soberania popular é um princípio, mas a idade mínima não. Ela não admite "mais ou menos": é uma **regra**, aplicada por subsunção. Ponderar uma regra assim esvaziaria a segurança jurídica que ela existe para garantir.

Se escolher C: Cuidado. Regras e princípios não têm hierarquia automática entre si, e as normas constitucionais originárias têm o mesmo status (princípio da unidade da Constituição). A idade mínima é uma **regra**, aplicada por subsunção.

Botão (todas as opções): Entender a diferença

Tela 5: Teoria essencial, regras x princípios

Frase de abertura: Norma é o gênero. Regras e princípios são as suas duas espécies.

Quadro comparativo (montar como tabela ou dois cartões lado a lado):

	Regras	Princípios
O que são	Comandos definitivos, com hipótese e consequência precisas	Mandamentos de otimização: mandam realizar algo na maior medida possível
Como se aplicam	Subsunção, no "tudo ou nada"	Ponderação, conforme o peso no caso concreto
Quando entram em choque	Conflito: resolve-se pela validade (uma sai do sistema) ou por uma cláusula de exceção	Colisão: os dois continuam válidos; um prevalece só naquele caso
Exemplo na CF/88	Idade mínima de 35 anos para Presidente (art. 14, § 3º, VI, "a")	Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)

Quem disse isso (cartões clicáveis):

- **Ronald Dworkin:** regras valem no "tudo ou nada"; princípios têm uma dimensão de peso que as regras não têm.
- **Robert Alexy:** princípios são mandamentos de otimização. Na colisão, aplica-se a ponderação, guiada pela máxima da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).
- **Humberto Ávila (crítica brasileira):** a distinção não é tão rígida. Regras também podem ser superadas em casos excepcionais, e princípios também exigem fundamentação forte.

Dica de prova (caixa destacada): Hierarquia, cronologia e especialidade resolvem conflito de regras. Em colisão de princípios constitucionais, esses critérios não funcionam: a saída é a ponderação.

Botão: Próximo processo

Telas 6 e 7: Caso 2 (Princípios em colisão)

Tela 6: Caso 2, a biografia não autorizada

Texto do caso: Uma jornalista escreveu a biografia de um cantor famoso, com base em entrevistas e documentos públicos. O cantor não autorizou a obra e pede que o livro seja proibido antes de ser lançado, alegando violação à sua intimidade e vida privada (art. 5º, X). A editora invoca a liberdade de expressão e o direito à informação (art. 5º, IV, IX e XIV; art. 220).

Pergunta do ministro: Qual o caminho correto para decidir?

- **A)** Aplicar o critério hierárquico: a intimidade está antes no texto, então prevalece.
- **B)** Declarar que um dos dois direitos é inválido para este caso e retirá-lo do sistema.
- **C)** Ponderar os princípios no caso concreto: a liberdade de expressão prevalece contra a censura prévia, e eventuais abusos são reparados depois. *(correta)*

Tela 7: Feedback do Caso 2

Se escolher C: Perfeito! Isso é **colisão de princípios**, resolvida por **ponderação**. Foi o que o STF fez na **ADI 4815** (2015): deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil e afastou a exigência de autorização prévia para biografias. A intimidade continua válida e protegida: quem se sentir lesado pode buscar indenização e direito de resposta depois.

Se escolher A: Não há hierarquia entre direitos fundamentais pela ordem em que aparecem no texto. Esse critério só serve para conflito entre normas de níveis diferentes. Aqui, temos uma **colisão de princípios**, resolvida por **ponderação** no caso concreto.

Se escolher B: Isso seria tratar princípios como regras. Na colisão, os dois continuam válidos; um apenas prevalece naquele caso. Em outro caso (por exemplo, a divulgação de dados médicos sem interesse público), o peso pode se inverter.

Ligar com a teoria (caixa abaixo do feedback): Os três testes da proporcionalidade aplicados ao caso:

1. **Adequação:** proibir o livro protege a intimidade? Sim.
2. **Necessidade:** existe meio menos gravoso? Sim: a indenização e o direito de resposta posteriores.
3. **Proporcionalidade em sentido estrito:** o ganho para a intimidade justifica a censura prévia? Não.

Botão: Próximo processo

Telas 8 a 12: Mutação constitucional (Casos 3 e 4)

Tela 8: Teoria essencial, o que é mutação

Definição (caixa principal): Mutação constitucional é a mudança **informal** da Constituição: o **sentido** da norma muda, mas o **texto** continua o mesmo. Ela acompanha a evolução da sociedade sem passar pelo processo de emenda.

Reforma x mutação (dois cartões lado a lado):

	Reforma constitucional	Mutação constitucional
Via	Formal: emenda (art. 60) ou revisão (art. 3º do ADCT)	Informal
O que muda	O texto	O sentido atribuído ao texto
Quem faz	Congresso Nacional, com quórum de 3/5 em dois turnos em cada Casa	Principalmente o Judiciário, pela interpretação; também costumes e práticas constitucionais

Origem do conceito: a doutrina alemã (Georg Jellinek falava em *Verfassungswandlung*). No Brasil, a referência clássica é Anna Cândida da Cunha Ferraz, em *Processos informais de mudança da Constituição*.

Os limites (caixa de alerta): a mutação não pode:

1. contrariar o texto expresso (o texto é o limite da interpretação);
2. violar os princípios fundamentais e as cláusulas pétreas (art. 60, § 4º).

Quando ultrapassa esses limites, fala-se em **mutação inconstitucional**.

Botão: Próximo processo

Tela 9: Caso 3, "entre o homem e a mulher"

Texto do caso: O art. 226, § 3º, da Constituição reconhece "a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar". O art. 1.723 do Código Civil repete a mesma fórmula. Um casal de duas mulheres, juntas há 12 anos, pede o reconhecimento da união estável. O texto constitucional nunca foi alterado.

Pergunta do ministro: O STF pode reconhecer essa união sem emenda constitucional?

- **A)** Não. Só uma emenda (art. 60) pode mudar o sentido do texto.
- **B)** Sim. A leitura do texto à luz da dignidade, da igualdade e da vedação à discriminação permite reconhecer a união sem mudar uma palavra. *(correta)*
- **C)** Sim, porque o STF pode reescrever qualquer dispositivo da Constituição quando a sociedade muda.

Tela 10: Feedback do Caso 3

Se escolher B: Exato! No julgamento conjunto da **ADPF 132 e da ADI 4277** (2011), o STF, por unanimidade, deu interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do Código Civil. Reconheceu a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O texto do art. 226, § 3º, continuou igual. É um dos exemplos mais citados de mutação constitucional pela via interpretativa.

Se escolher A: A emenda é a via **formal**, mas não a única forma de a Constituição evoluir. Aqui o STF mudou o **sentido** sem mudar o **texto**, por interpretação sistemática com os princípios da dignidade e da igualdade. Isso é mutação.

Se escolher C: O resultado está certo, mas o fundamento não. A mutação tem **limites**: não pode contrariar o texto expresso nem os princípios fundamentais. O STF não "reescreve" a Constituição; ele interpreta dentro do que o texto e o sistema permitem.

Para pensar (caixa abaixo): Parte da doutrina critica esse julgamento, por entender que "homem e mulher" seria um limite textual. É justamente esse debate que o próximo caso explora.

Botão: Último processo

Tela 11: Caso 4, os limites da mutação

Texto do caso (hipotético, avisar na tela): Um tribunal decide que, com a tecnologia, o "voto secreto" previsto na Constituição (art. 14, *caput*, e art. 60, § 4º, II) "passou a significar" um voto registrado com o nome do eleitor, para facilitar auditorias. O texto

continua dizendo "voto secreto".

Pergunta do ministro: Como classificar essa decisão?

- **A)** Mutação constitucional válida: o sentido mudou com a sociedade e o texto ficou igual.
- **B)** Seria válida se fosse feita por emenda constitucional.
- **C)** Mutação inconstitucional: contraria o texto expresso e atinge uma cláusula pétrea, o que nem uma emenda poderia fazer. *(correta)*

Tela 12: Feedback do Caso 4

Se escolher C: Isso! A mutação tem limites. "Secreto" e "identificado" são sentidos opostos: a decisão não interpreta o texto, ela o **contraria**. Além disso, o voto secreto é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, II): nem uma emenda poderia aboli-lo.

Se escolher A: Cuidado: texto igual não basta. A mutação precisa caber dentro das possibilidades do texto. Quando o novo sentido é o oposto do que o texto diz, há **mutação inconstitucional**.

Se escolher B: Nem por emenda. O voto direto, secreto, universal e periódico está entre as cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, II). Uma emenda tendente a aboli-lo não pode sequer ser objeto de deliberação.

Debate real (caixa abaixo): O mesmo problema apareceu no STF com o **art. 52, X**, que dá ao Senado o papel de suspender leis declaradas inconstitucionais pelo STF em controle difuso. Na **Rcl 4335/AC**, os ministros Gilmar Mendes e Eros Grau defenderam que esse dispositivo teria sofrido mutação, e o Senado passaria só a dar publicidade à decisão. Críticos como Lenio Streck chamaram a tese de mutação inconstitucional. O tema voltou nas **ADIs 3406 e 3470** (2017).

Botão: Ir para o teste final

Telas 13 a 15: teste final, diagnóstico e créditos

Tela 13: Teste final (uma questão por vez, com feedback imediato)

Abertura: O ministro quer saber se você está pronto(a) para assumir o gabinete sozinho(a). Cinco perguntas rápidas.

Questão 1. "Ninguém será submetido a tortura" (art. 5º, III) funciona como:

- A) princípio, ponderável com a segurança pública;
- B) regra, sem espaço para ponderação; *(correta)*
- C) norma programática.

Feedback: A proibição é absoluta e se aplica no "tudo ou nada". Não há caso concreto que autorize tortura.

Questão 2. Quando dois princípios constitucionais colidem, o que acontece com o princípio que "perde"?

- A) É revogado.
- B) Continua válido e pode prevalecer em outro caso. *(correta)*
- C) Torna-se inconstitucional.

Feedback: Colisão de princípios não elimina nenhum deles. A prevalência vale só para aquele caso concreto.

Questão 3. Qual destes é um caso de **reforma** constitucional, e não de mutação?

- A) O STF reconhece a união estável homoafetiva sem alterar o texto.
- B) O Congresso aprova uma Emenda Constitucional que altera a redação de um artigo. *(correta)*
- C) Uma prática institucional muda a forma como um dispositivo é aplicado.

Feedback: Reforma muda o texto pela via formal do art. 60. As opções A e C mudam o sentido sem tocar no texto: são mutação.

Questão 4. A mutação constitucional encontra limite:

- A) apenas na vontade da maioria da sociedade;
- B) no texto da Constituição e nos seus princípios fundamentais; *(correta)*
- C) em nenhum ponto, pois o STF é o intérprete final.

Feedback: O texto é o ponto de partida e o limite da interpretação. Sentidos contrários ao texto ou às cláusulas pétreas configuram mutação inconstitucional.

Questão 5. Para Robert Alexy, princípios são:

- A) mandamentos de otimização; *(correta)*
- B) normas aplicadas por subsunção;
- C) meras recomendações sem força normativa.

Feedback: Princípios mandam realizar algo na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. Subsunção é a forma de aplicação das regras.

Tela 14: Diagnóstico

Mostrar: "Você acertou X de 5." (no Genially, usar contador de pontos; no Forms, ativar o modo teste).

Resultado	Mensagem	Recomendação
5 de 5	Gabinete aprovado! Você está pronto(a) para a prova.	Revise só os julgados citados.
3 ou 4	Bom trabalho, quase lá.	Volte à tela das questões que errou: Q1 e Q5 → Tela 5; Q2 → Tela 7; Q3 e Q4 → Tela 8.
0 a 2	O ministro pediu uma segunda análise.	Refaça a jornada desde o Caso 1, com atenção às caixas de teoria.

Botões: Refazer a jornada · Ver créditos e referências

Tela 15: Créditos, referências e Transparência

Equipe: [nome completo dos 6 integrantes e a função de cada um]. Direito Constitucional I, Faculdade Baiana de Direito, 2026.2.

Referências:

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros.
- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. São Paulo: Malheiros.
- FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. *Processos informais de mudança da Constituição*. São Paulo: Max Limonad, 1986.
- STF. ADI 4815, ADPF 132, ADI 4277, Rcl 4335/AC, ADI 3406 e ADI 3470.

Transparência (obrigatória pelo manual): "Utilizamos o Claude (Anthropic) para brainstorming da estrutura do OVA e para a primeira versão do roteiro. Todo o conteúdo jurídico foi conferido pela equipe nas fontes acima." Acrescentem qualquer outra IA usada (por exemplo, para imagens) e a finalidade.

Notas para o grupo

Montagem no Genially: cada tela do roteiro vira uma página. Nas telas de caso, cada alternativa é um botão que leva à sua própria versão do feedback (Tela 4A, 4B, 4C). Todas as versões terminam no mesmo botão de avançar. No teste final, usem o recurso de pontuação para o diagnóstico da Tela 14.

Alternativa simples: um Google Forms em modo teste, com uma seção por tela e "ir para a seção com base na resposta" nas perguntas dos casos.

Antes de entregar:

- [ ] Conferir no site do STF a ementa da ADI 4815, ADPF 132/ADI 4277, Rcl 4335 e ADIs 3406/3470 (datas, relatores e resultado)
- [ ] Conferir na CF/88 todos os artigos citados
- [ ] Completar as referências com edição e ano das obras que o grupo consultar
- [ ] Cronometrar a jornada (meta: 10 a 15 minutos)
- [ ] Fazer o teste cruzado com outro grupo usando as 5 perguntas do manual
- [ ] Preencher os nomes da equipe e a seção de Transparência